

Nicht schwul genug für Deutschland; Andrei Preece sieht sich in Russland verfolgt, weil er homosexuell ist.
Sein Asylantrag scheitert - doch wie lässt sich sexu....

Nicht schwul genug für Deutschland; Andrei Preece sieht sich in Russland verfolgt, weil er homosexuell ist. Sein Asylantrag scheitert - doch wie lässt sich sexuelle Orientierung nachweisen?

Die Welt

Donnerstag 5. September 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 207

Length: 1095 words

Byline: Frederik Schindler

Body

Andrei Preece sieht erschöpft aus. Der 39-Jährige - kurz geschorene Haare, schwächliche Statur, eindringlicher Blick - sitzt neben seinem Partner Boris B. vor seinem Computer und hält alte Fotos in die Webcam. Auf einem kniet Preece mit einer Rose in der Hand vor B., auf einem anderen liegen beide aneinandergeschmiegt im Gras und lachen. Fast jugendlich sieht das Paar auf den Bildern aus, erst bei neueren Aufnahmen kommen Barthaare und Ohrringe hinzu. "Mit einer Unterbrechung sind wir seit über 18 Jahren zusammen. Doch das Gericht will mir nicht glauben, dass ich schwul bin", sagt er im Skype-Gespräch auf Deutsch mit russischem Akzent.

Gemeinsam mit B. flieht Preece nach eigenen Angaben im Juli 2015 aus Angst vor schwulenfeindlicher Verfolgung aus St. Petersburg. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weist seinen Asylantrag jedoch ab, da die geschilderten Ereignisse im Heimatland nicht gravierend genug seien. Preece klagt, doch im August scheitert er vor dem bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg. Es ist "nicht von der Homosexualität des Klägers überzeugt", heißt es in dem Urteil. Sein Vortrag erwecke den Eindruck, "dass es sich dabei um eine rein asyltaktische Behauptung des Klägers handelt". In der vergangenen Woche dann fasst Preece einen radikalen Entschluss: Er tritt für sechs Tage in einen Hungerstreik und demonstriert jeden Morgen vor dem Verwaltungsgericht.

Seit 2016 lebt Preece in Regensburg, hat dort im Einzelhandel und bei der Post gearbeitet. Seine Ausbildung zum Krankenpfleger würde er sich gerne anerkennen lassen, sagt er. 2018 heiratete er einen anderen Mann, lebt aber mittlerweile getrennt von ihm und ist wieder mit B. zusammen. Den Nachnamen seines Mannes trägt Preece noch immer - die Scheidung ist geplant. "In Russland hat mich die Polizei eingeschüchtert, ins Versteck gezwungen. 2012 haben sie mich sogar geschlagen, als sie Flyer eines Schwulenclubs in meiner Tasche fanden", erzählt Preece. "Oft habe ich Panikattacken bekommen, wenn ich Polizisten gesehen habe. Ich hatte Angst, U-Bahn zu fahren, und wusste nicht mehr, wie ich überleben soll." Als Preece in seiner Freizeit als Travestiekünstler auftrat, sei er mehrfach von Polizisten festgenommen und erpresst worden.

Nicht schwul genug für Deutschland; Andrei Preece sieht sich in Russland verfolgt, weil er homosexuell ist.
Sein Asylantrag scheitert - doch wie lässt sich sexu....

Solche Schilderungen finden sich auch in der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts, die WELT vorliegt. Laut Richterin habe der Kläger jedoch "weder eine Verfolgungshandlung noch einen Verfolgungsgrund glaubhaft dargelegt". Es sei zudem "nicht nachvollziehbar, weshalb der Kläger ohne Weiteres nach dem ersten sexuellen Kontakt mit einem Mann sofort die Erkenntnis gehabt haben mag, homosexuell zu sein". Ein Gerichtssprecher verteidigt die Argumentation. "Die Richterin ist nicht zu der gesetzlich notwendigen Überzeugung gelangt, dass die Behauptung des Klägers, er sei homosexuell, zutrifft", teilt Gerhard Apfelbeck auf WELT-Anfrage mit. Wie man dies vor Gericht glaubhaft machen kann, sei "stets geprägt von sämtlichen Umständen des Einzelfalls".

Quarteera, eine Organisation für russischsprachige Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen (LGBT) in Deutschland, kritisiert das Gerichtsurteil scharf. "Man kann eine sexuelle Orientierung in einem Gerichtsverfahren weder belegen noch widerlegen. Preece musste im Verfahren Fragen über sein Sexualleben und über seine Erfahrungen mit Männern und Frauen beantworten. Das ist ein unangemessener Eingriff in die Intimsphäre", sagt Mitarbeiter Artem Uspenskiy. Er berät ehrenamtlich LGBT-Asylbewerber und sagt, dass auch viele Entscheider in Anhörungen des BAMF nicht für die Thematik sensibilisiert seien. "Auch viele Übersetzer bringen Vorurteile aus ihren Heimatländern mit", meint Uspenskiy. Das BAMF widerspricht dieser Darstellung. "Anhörende werden entsprechend geschult, um angemessen mit der besonderen Situation der Antragsteller umzugehen und die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Antragstellenden zu achten", teilt ein Sprecher mit.

Immer wieder werden ähnliche Fälle bekannt. So wurde etwa im März die Klage eines Nigerianers gegen die Ablehnung seines Asylantrags vom Verwaltungsgericht Karlsruhe mit der Begründung abgelehnt, dass "das Vorbringen, der erstmalige homosexuelle Geschlechtsverkehr () sei () vom passiven Partner als angenehm empfunden worden, () aufgrund der anatomischen Gegebenheiten im menschlichen Körper lebensfern und damit nicht glaubhaft" sei. Auch in Österreich sorgten im vorigen Jahr mehrere Fälle für Aufsehen. In einem Bescheid gegen einen Afghanen hieß es: "Weder Ihr Gang, Ihr Gehabe oder Ihre Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass Sie homosexuell sein könnten. Sie sind nicht homosexuell und haben daher bei Ihrer Rückkehr nach Afghanistan nichts zu befürchten." Im Oktober 2018 kam eine Studie der Universität Sussex in Zusammenarbeit mit nordrhein-westfälischen Fach- und Beratungsstellen zu dem Ergebnis, dass viele LGBT-Asylbewerber von Diskriminierung und stereotypen Äußerungen während der Asylanhörungen berichten. Beispielsweise gebe es in vielen Befragungen einen starken Fokus auf die sexuelle Praxis.

Homosexualität in Russland ist stark tabuisiert. Am Mittwoch vergangener Woche wurde in Moskau ein Theaterstück über ein schwules Coming-out von homophoben Aktivisten gestört, die Regisseurin wurde kurzzeitig festgesetzt. Im August wurde in St. Petersburg der Christopher Street Day unterbunden, zahlreiche LGBT-Aktivisten wurden festgenommen. Seit 2013 gilt das sogenannte "Homopropaganda-Gesetz", das positive Äußerungen über Homosexualität vor Minderjährigen, in Medien und im Internet verbietet.

Die Bundesregierung bezeichnete die Menschenrechtslage von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen im Juli 2018 in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen als "besorgniserregend". Der Regierung seien Berichte darüber bekannt, dass gewalttätige Straftaten gegen LGBT-Personen "nicht mit ausreichender Konsequenz verfolgt und in vielen Fällen nicht umfassend aufgeklärt und bestraft werden".

Wie hoch die Chancen für Asylsuchende aus Russland sind, die ihre sexuelle Orientierung als Asylgrund vortragen, kann das BAMF nicht beantworten. "Die Vorträge der Antragsteller sind so vielschichtig, dass es nicht möglich ist, diese auf eine statistische Komponente zu reduzieren", teilt ein Sprecher mit. Auch die Gründe für einen Schutzstatus werden statistisch nicht erfasst. Laut Gerichtsurteil im Fall Preece ist die Behörde "nicht der Ansicht, dass grundsätzlich bei Homosexualität von einer Gruppenverfolgung in der Russischen Föderation auszugehen sei".

Original Gesamtseiten-PDF

Nicht schwul genug für Deutschland; Andrei Preece sieht sich in Russland verfolgt, weil er homosexuell ist.
Sein Asylantrag scheitert - doch wie lässt sich sexu....

Asylbewerber Andrei Preece (rechts) mit Boris B. im Jahr 2002

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: LGBTQ+ PERSONEN (92%); POLITISCHES ASYL (92%); GERICHTSHÖFE (90%);
GERICHTSPROZESSE (89%); GERICHTSURTEILE (89%); RICHTER (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE &
VERFÜGUNGEN (78%); EINWANDERUNG (76%); ERPRESSUNG (76%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE
(76%); EHESCHIEDUNG & EHEAUFLÖSUNG (75%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (75%);
VERHAFTUNGEN (63%)

Geographic: ST. PETERSBURG, RUSSLAND (77%); REGENSBURG, DEUTSCHLAND (72%); BAYERN,
DEUTSCHLAND (57%); DEUTSCHLAND (88%); RUSSLAND (88%)

Load-Date: September 5, 2019

End of Document